

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 434/2532

นางสาวกิมฮวย แซ่ตั้ง

โจทก์

นางสุวรรณา ประพาสธลานนท์

จำเลย

นายสุรพล สุวรรณเสถียร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่รุกล้ำที่ดินโจทก์ ตั้งแต่ตรงเขตติดต่อกับทางสาธารณะทางด้านทิศใต้ที่ดินโจทก์จำเลยกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 75 เซนติเมตรออกจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลย และบริวารเกี่ยวข้อง

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80,79)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(นาม ยิ้มแย้ม-สวัสดิ์ รอดเจริญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>